

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4072/2541

กรมปศุสัตว์
นางสาว อรอนงค์ สอนเกลี้ยง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 148, มาตรา 193/33 (2), มาตรา 456, มาตรา 458, มาตรา 459,
มาตรา 1336

จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายแม่พันธุ์โคนมจากโจทก์โดยได้รับแม่พันธุ์โคนมไป
ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วและนับแต่ทำสัญญา จำเลยชำระค่าแม่พันธุ์โคนมให้
แก่โจทก์เพียง 2 งวดเท่านั้น เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายแก่จำเลยแล้ว
จำเลยไม่คืนแม่พันธุ์โคนมและลูกโคแก่โจทก์ โจทก์จึงฟ้องเรียกให้จำเลยคืนแม่พันธุ์
โคนมและลูกโคแก่โจทก์ หากไม่ส่งคืนก็ให้จำเลยใช้ราคารวม 57,800 บาท กรณีจึง
เป็นเรื่องที่โจทก์ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากจำเลย หากคืนไม่ได้หรือไม่ส่งคืนก็ให้จำเลย
ใช้ราคาตามฟ้อง ซึ่งไม่มีอายุความ และกรณีไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลย
ชำระเงินเพื่อผ่อนทุกคืนเป็นงวด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 193/33(2) คดีโจทก์จึง
ไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ตกลงจะซื้อแม่พันธุ์โคนมไปจากโจทก์ 3 ตัวราคา
60,000 บาท โดยทำเป็นสัญญาจะซื้อจะขายกันไว้ จำเลยที่ 1 ตกลงผ่อนชำระราคา
ให้แก่โจทก์ 48 งวด งวดละ 1,250 บาท ภายในทุกวันสิ้นเดือนจำเลยที่ 1 รับแม่พันธุ์

โคนมไปถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และจำเลยที่ 1 ทำสัญญายืมเงินจากโจทก์
อีก 10,000 บาท จะผ่อนชำระเงินคืน 20 งวด งวดละ 500 บาท สัญญาจะซื้อจะขาย
และสัญญายืมเงินดังกล่าว มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน หลังทำสัญญาแม่พันธุ์โคนม
ที่จำเลยที่ 1 รับไปตก ลูก 3 ตัว แต่ลูกโคตายไป 2 ตัว คงเหลือเพียง 1 ตัว ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของโจทก์นับแต่ทำสัญญาจำเลยที่ 1 ชำระค่าแม่พันธุ์โคนมและเงินยืมให้
แก่โจทก์เพียง 2 งวด ครึ่งสุดท้ายชำระเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2532 แบ่งเป็นค่าแม่
พันธุ์โคนม 2,500 บาท ค่าเงินยืม 1,000 บาท แล้วเพิกเฉยไม่ชำระอีก โจทก์มี
หนังสือทวงถามและบอกเลิกสัญญาไปยังจำเลยทั้งสองแล้วแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย
ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ส่งคืนแม่พันธุ์โคนม 3 ตัว และลูกโค 1 ตัว แก่โจทก์ หากไม่
สามารถคืนได้ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระราคาแม่พันธุ์โคนมเป็นเงิน 57,500 บาท
และค่าลูกโคเป็นเงิน 300 บาท ก็ร่วมกันชำระเงินยืมที่ค้างจำนวน 9,000 บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 66,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้นดัง
กล่าวนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่ต้องคืนแม่พันธุ์โคนมแก่โจทก์
จำเลยที่ 1 ชำระค่าแม่พันธุ์โคนมและเงินยืมซึ่งมีกำหนดเวลาให้ผ่อนคืนเป็นงวดทุก
เดือน งวดสุดท้ายชำระเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2532 หนี้ที่ค้างในส่วนที่เกิน 5 ปีจึงขาด
อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/33(2) ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ส่งคืนแม่พันธุ์โคนม 3 ตัว และลูกโค 1 ตัว
แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแม่พันธุ์โคนม 57,500 บาท และราคาลูกโค 300
บาท แก่โจทก์ แทนพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ 2 ชำระแทนในฐานะผู้ค้ำประกัน
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายแก่จำเลยทั้งสองแล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่คืนแม่พันธุ์โคนมและลูกโคแก่โจทก์ โจทก์จึงฟ้องเรียกให้จำเลยที่ 1 คืนแม่พันธุ์โคนม 3 ตัว และลูกโค 1 ตัว แก่โจทก์หากไม่ส่งคืนก็ให้จำเลยที่ 1 ใช้อาคารรวม 57,800 บาท กรณีจึงเป็นเรื่องที่โจทก์ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากจำเลยที่ 1 หากคืนไม่ได้หรือไม่ส่งคืนก็ให้จำเลยที่ 1 ใช้อาคารตามฟ้อง ซึ่งไม่มีอายุความและกรณีหาใช่เรื่องที่โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 193/33(2)ดังจำเลยที่ 1 ฎีกาไม่ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ สุนทรธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ไพศาล เจริญวุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ